

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 12 chaâbane 1419 - 1er décembre 1998

141^{ème} année

N° 96

Sommaire

Lois

Loi n° 98-97 du 27 novembre 1998 portant promulgation du code de droit international privé **2332**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'ordre du 7 novembre **2337**

Premier Ministère

Nomination de contrôleurs en chef des services publics **2337**

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un directeur **2337**

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune **2337**

Nomination de chefs de divisions **2337**

Nomination d'un chef de cellule **2337**

Nomination de chefs de subdivisions **2338**

Nomination d'un chef de service **2338**

Cessation de fonctions d'un délégué **2338**

Ministère des Finances

Décret n° 98-2323 du 23 novembre 1998 , accordant à la société "Futur Glass" les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements ..	2338
Décret n° 98-2324 du 23 novembre 1998 , accordant à la société "Nouvelle Sotim" les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements	2338
Nomination d'un contrôleur général des finances	2339
Nomination d'un chef de service	2339

Ministère du Transport

Décret n° 98-2327 du 23 novembre 1998 , fixant les clauses du contrat type de location de véhicules de transport routier de marchandises	2339
Décret n° 98-2328 du 23 novembre 1998 , fixant les clauses du contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui	2340
Nomination de chefs de service	2343
Nomination d'un chef de subdivision régionale	2344

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 98-2333 du 23 novembre 1998 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Gafsa (délégations de Gafsa Sud, El Guetar et Gafsa Nord)	2344
Décret n° 98-2334 du 23 novembre 1998 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations de Chebba, Sidi Alouane, Mahdia, Ksour Essef et Boumerdes)	2345
Décret n° 98-2335 du 23 novembre 1998 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations de Mahdia, Chebba, Sidi Alouane et Ksour Essef)	2346
Décret n° 98-2336 du 23 novembre 1998 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Bouzenna délégation de Nefza, gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Bkibika	2347
Décret n° 98-2337 du 23 novembre 1998 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de la Cité Ettahrir, gouvernorat de Tunis et nécessaires à l'aménagement de la route régionale n° 31 reliant la route nationale n° 7 et la route nationale n° 8	2348

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur d'établissement d'œuvres universitaire	2349
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2349
Nomination d'un directeur d'internat	2349
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2349
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2349
Nomination d'un chef de service	2349

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un chargé de mission	2349
Nomination d'un directeur général	2349

Ministère des Communications

Situation administrative d'un directeur	2349
Nomination de directeurs	2349
Nomination d'un sous-directeur	2349
Nomination d'un chef de division	2349
Nomination de chefs de service	2349

Ministère de la Culture

Nomination d'un chef de service	2350
---------------------------------------	-------------

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 98-2362 du 23 novembre 1998, complétant le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies	2350
Nomination d'un chef de service	2350
Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 novembre 1998, portant report d'un concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste principal	2350

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	2351
---	-------------

Loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code de droit international privé (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les textes publiés ci-après et relatifs au droit international privé, sont réunis en un seul corps, sous le titre de "code de droit international privé".

Art. 2. - Les dispositions du présent code entreront en vigueur et deviendront applicables, sans effet rétroactif, trois mois après la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les affaires en cours, à la date de l'entrée en vigueur du présent code, demeureront, toutefois, soumises aux dispositions légales applicables antérieurement à cette date, jusqu'à leur règlement définitif par des décisions ayant l'autorité de la chose jugée.

Art. 3. - Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires et notamment le paragraphe 2 et suivants de l'article 2, et les articles 31, 316, 317, 318, 319, 320 et 321 du code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, et le décret du 12 juillet 1956 fixant le statut personnel des tunisiens non musulmans et non israélites, et les textes le modifiant ou le complétant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

TITRE I

Dispositions générales

-Article premier - Les dispositions de ce code ont pour objet de déterminer pour les rapports privés internationaux :

- 1 - La compétence judiciaire des juridictions tunisiennes.
- 2 - Les effets en Tunisie des décisions et jugements étrangers.
- 3 - Les immunités juridictionnelles et d'exécution.
- 4 - Le droit applicable.

Art. 2. - Est international le rapport de droit rattaché au moins par l'un de ses éléments déterminants, à un ou plusieurs ordres, autres que l'ordre juridique tunisien.

TITRE II

La compétence des juridictions tunisiennes

Art. 3. - Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelque soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie.

Art. 4. - les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties au litige les désignent comme telles ou, si le défendeur accepte d'être jugé par elles; sauf si l'objet du litige est un droit portant sur un immeuble situé hors du territoire tunisien.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 novembre 1998.

Art. 5. - Les juridictions tunisiennes connaissent également :

1 - Des actions relatives à la responsabilité civile délictuelle si le fait générateur de responsabilité ou le préjudice est survenu sur le territoire tunisien.

2 - Si l'action est relative à un contrat exécuté ou devant être exécuté en Tunisie, sauf clause attributive de compétence en faveur d'un for étranger.

3 - Dans les litiges ayant pour objet un droit mobilier situé en Tunisie.

4 - Dans les litiges portant sur la propriété intellectuelle, si sa protection est invoquée en Tunisie.

Art. 6 - Les tribunaux tunisiens connaissent aussi :

1 - Des actions relatives à la filiation ou à une mesure de protection d'un mineur résident en territoire tunisien.

2 - Des actions relatives à l'obligation alimentaire lorsque le créancier réside en Tunisie.

3 - De l'action relative à une succession ouverte en Tunisie ou à une dévolution successorale de biens immeubles ou meubles, situés en Tunisie.

Art. 7. - Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens.

Art. 8. - Les juridictions tunisiennes ont l'exclusivité de compétence :

1 - Si l'action a pour objet l'attribution, l'acquisition, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne.

2 - Si elle est relative à un immeuble situé en Tunisie.

3 - Si elle est relative à une procédure collective ouverte en Tunisie telle que le redressement des entreprises ou la faillite.

4 - Si elle a pour objet la demande d'une mesure conservatoire ou d'exécution sur le territoire tunisien et portant sur des biens qui y sont situés.

5 - Dans tous les cas où la compétence leur est attribuée en vertu d'un texte spécial.

Art. 9. - Si le défendeur n'a pas de domicile connu en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur.

Lorsque la compétence appartient aux tribunaux tunisiens alors que ni le demandeur ni le défendeur ne sont résidents en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de Tunis.

Art. 10. - L'exception d'incompétence des juridictions tunisiennes doit être soulevée avant tout débat quant au fond.

TITRE III

L'exequatur des jugements et arrêts de juridictions étrangères

Art. 11. - L'exequatur n'est pas accordée aux décisions judiciaires étrangères si :

- L'objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens.

- Les tribunaux tunisiens ont déjà rendu une décision non susceptible de recours par les voies ordinaires sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause.

- La décision étrangère est contraire à l'ordre public au sens du droit international privé tunisien, ou a été rendue à la suite d'une procédure n'ayant pas préservé les droits de la défense.

- La décision étrangère a été annulée, ou son exécution suspendue conformément à la législation du pays où elle a été rendue, ou n'est pas encore exécutoire dans le pays où elle a été rendue.

L'Etat où le jugement ou la décision a été rendue n'a pas respecté la règle de la réciprocité.

- L'exequatur n'est accordée aux sentences arbitrales étrangères qu'aux conditions prévues à l'article 81 du code de l'arbitrage.

Art. 12. - Sont susceptibles d'exequatur les jugements et les décisions gracieuses rendus par une autorité étrangère compétente et seront revêtus de la formule exécutoire en dehors des cas de refus prévus par l'article 11 du présent code.

A défaut de contestation par l'une des parties et lorsque les conditions de l'exequatur sont remplies, le contenu des décisions contentieuses et gracieuses étrangères aura une force probante devant les juridictions et les autorités administratives tunisiennes.

Art. 13. - L'acte de l'état civil établi à l'étranger ainsi que les jugements définitifs d'état civil sont transcrits, sans requérir la procédure de l'exequatur, au registre de l'état civil de l'intéressé, à l'exception des jugements relatifs au statut personnel, et à condition d'en informer la partie intéressée.

Art. 14. - La partie la plus diligente peut agir soit pour demander l'exequatur, soit pour requérir le refus de reconnaissance.

Art. 15. - Tout tiers intéressé peut demander la déclaration d'inopposabilité à son égard du jugement ou de la décision étrangère.

L'inopposabilité sera déclarée si l'une des conditions requises pour l'exequatur fait défaut au jugement ou à la décision étrangère.

Art. 16. - Les actions relatives à l'exequatur, à la non reconnaissance ou à la déclaration d'inopposabilité des décisions et jugements étrangers sont introduites devant le tribunal de première instance du lieu du domicile de la partie contre laquelle la décision étrangère est invoquée. A défaut d'un domicile en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de première instance de Tunis.

Les actions relatives à la reconnaissance ou l'exequatur des sentences arbitrales sont introduites conformément aux dispositions de l'article 80 du code de l'arbitrage.

Art. 17. - La requête d'exequatur ou de non reconnaissance ou de déclaration d'inopposabilité est présentée accompagnée d'une expédition authentique du jugement ou de la décision, traduite en langue arabe.

Les jugements statuant sur une demande d'exequatur, ou de non reconnaissance ou de déclaration d'inopposabilité sont régis par la loi tunisienne en ce qui concerne les voies de recours.

Art. 18. - Les décisions et jugements étrangers devenus exécutoires en Tunisie sont exécutés conformément à la loi tunisienne et sous réserve de réciprocité.

TITRE IV

La immunités

Art. 19. - Sous réserve de réciprocité, l'Etat étranger ainsi que la personne morale de droit public agissant au nom de sa souveraineté, ou pour son compte en sa qualité d'autorité publique, bénéficient de l'immunité de juridiction devant tous les tribunaux tunisiens.

Art. 20. - Il n'y a pas lieu à immunité de juridiction lorsque l'activité en cause est une activité commerciale ou se rapporte à des services à caractère civil, et qu'elle a eu lieu en territoire tunisien ou y a produit des effets directs.

Art. 21. - L'Etat étranger et les personnes morales visés à l'article 19 du présent code ne jouissent pas de l'immunité de

juridiction, s'ils acceptent de manière expresse de se soumettre à la juridiction des tribunaux tunisiens.

Art. 22. - Les tribunaux tunisiens donneront effet à l'immunité de juridiction même à défaut de comparution de l'Etat étranger ou des personnes morales visés à l'article 19 du présent code.

Art. 23. - L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés à l'article 19 du présent code jouissent de l'immunité d'exécution sur leurs biens situés en territoire tunisien et affectés à une activité liée à sa souveraineté ou à une fin de service public.

Art. 24. - Les biens de l'Etat étranger et des personnes morales visés à l'article 19 du présent code ne sont pas couverts par l'immunité d'exécution lorsqu'ils sont affectés à une activité privée ou à caractère commercial.

Art. 25. - L'Etat étranger ainsi que les personnes morales visés à l'article 19 du présent code peuvent renoncer à l'immunité d'exécution sur leurs biens couverts par cette immunité.

La renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque.

TITRE V

La loi applicable

Chapitre I

Dispositions générales : les conflits de lois

Art. 26. - Lorsque le rapport juridique est international, le juge fera application des règles prévues par le présent code, à défaut de règles, il dégagera la loi applicable par une détermination objective de la catégorie juridique de rattachement.

Art. 27. - La qualification s'effectue selon les catégories du droit tunisien si elle a pour objectif d'identifier la règle de conflit permettant de déterminer le droit applicable.

Aux fins de qualification, l'analyse des éléments d'une institution juridique inconnue du droit tunisien s'effectue conformément au droit étranger auquel elle appartient.

Lors de la qualification, il sera tenu compte des différentes catégories juridiques internationales et des spécificités du droit international privé.

La qualification dans le cadre des traités internationaux sera effectuée en fonction des catégories particulières des traités en question.

Art. 28. - la règle de conflit est d'ordre public lorsqu'elle a pour objet une catégorie de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition.

Dans les autres cas, la règle est obligatoire pour le juge, à moins que les parties n'aient explicitement manifesté leur volonté de décliner son application.

Art. 29. - La loi applicable est désignée selon le cas soit en fonction de l'élément de rattachement existant au moment de la naissance de la situation juridique, soit en vertu de celui existant au moment où se produisent les effets de cette situation juridique.

Art. 30. - La fraude à la loi est constituée par le changement artificiel de l'un des éléments de rattachement relatifs à la situation juridique réelle dans l'intention d'éluder l'application du droit tunisien ou étranger désigné par la règle de conflit applicable.

Lorsque les conditions de la fraude à la loi sont réunies, il ne sera pas tenu compte du changement de l'élément de rattachement.

Art. 31. - Sont applicables les dispositions transitoires de la loi désignée par la règle de conflit.

Art. 32. - Le juge peut, dans la limite de sa connaissance et dans un délai raisonnable, rapporter d'office la preuve de contenu de la loi étrangère désignée par la règle de rattachement, et ce avec le concours des parties le cas échéant.

Dans les autres cas, la partie dont la demande est fondée sur la loi étrangère, est tenue d'en établir le contenu.

La preuve est établie par écrit y compris les certificats de coutume.

Si le contenu de la loi étrangère ne peut être établi, il sera fait application de la loi tunisienne.

Le principe du contradictoire doit dans tous les cas être respecté.

Art. 33. - Le droit étranger désigné par la règle de rattachement s'entend de l'ensemble des normes applicables dans ce droit conformément à ses sources formelles.

Art. 34. - Le juge appliquera la loi étrangère, telle qu'interprétée dans l'ordre juridique dont elle relève.

L'interprétation de la loi étrangère est soumise au contrôle de la cour de cassation.

Art. 35. - Sauf dispositions contraires de la loi, le renvoi n'est pas admis, qu'il aboutisse à l'application de la loi tunisienne ou à celle d'un autre Etat.

Art. 36. - L'exception de l'ordre public ne peut être soulevée par le juge que lorsque les dispositions du droit étranger désigné s'opposent aux choix fondamentaux du système juridique tunisien.

Le juge invoque l'exception de l'ordre public quelle que soit la nationalité des parties au litige.

L'exception de l'ordre public ne dépend pas de l'intensité du rapport entre l'ordre juridique tunisien et le litige.

La loi étrangère n'est écartée que dans ses dispositions contraires à l'ordre public au sens du droit international privé tunisien.

Le juge applique les dispositions de la loi tunisienne au lieu des dispositions de la loi étrangère écartées.

Art. 37. - Sont reconnus en Tunisie les effets des situations régulièrement créées à l'étranger, conformément à la loi désignée par la règle de conflit tunisien, s'il n'apparaît que ces mêmes effets sont incompatibles avec l'ordre public international tunisien.

Art. 38. - Sont directement applicables quel que soit le droit désigné par la règle de conflit, les dispositions du droit tunisien dont l'application est indispensable en raison des motifs de leur promulgation.

Le juge donne effet aux dispositions d'un droit étranger non désigné par les règles de conflit s'il s'avère que ce droit a des liens étroits avec la situation juridique envisagée et que l'application desdites dispositions est indispensable, eu égard à la fin poursuivie.

Le caractère de droit public de la loi étrangère n'empêche pas son application ou sa prise en considération.

Chapitre II

Droits des personnes

Art. 39. - Le statut personnel est régi par le droit national de l'intéressé.

Si l'intéressé bénéficie de plusieurs nationalités, le juge retiendra la nationalité effective.

Si le plurinational est également de nationalité tunisienne le droit applicable est le droit tunisien.

Art. 40. - La capacité d'exercice des personnes physiques est régie par la loi nationale, celle des personnes morales est régie par la loi de l'Etat où elles exercent leurs activités.

Lorsque l'une des parties à une transaction pécuniaire est considérée capable au regard de la loi de l'Etat où a été conclue la dite transaction, elle ne peut opposer son incapacité ou sa capacité limitée, en application de sa loi nationale, ou de celle de l'Etat où elle est née ou y a exercé son activité, à moins que la partie cocontractante n'ait connu, ou dû connaître son incapacité ou sa capacité limitée lors de la conclusion du contrat.

Art. 41. - La tutelle est régie par la loi nationale du mineur ou de l'interdit.

Toutefois, les mesures provisoires ou urgentes sont prises en vertu du droit tunisien si le mineur ou l'interdit se trouve sur le territoire tunisien au moment où ces mesures doivent être prises ou, si la mesure de protection se rapporte à un bien mobilier ou immobilier situé en Tunisie.

Art. 42. - Le nom est assujéti à la loi nationale de l'intéressé.

Lorsque le changement de l'état civil de l'intéressé est de nature à modifier son nom, la loi applicable sera celle régissant les effets découlant de ce changement.

Art. 43. - Les droits de la personne sont régis par la loi nationale dans les cas des personnes physiques.

Les personnes morales sont régies quant aux droits liés à leur personnalité par la loi de l'Etat où elles ont été constituées ou, lorsqu'il s'agit de leurs activités, à la loi de l'Etat où elles exercent ces activités.

Art. 44. - Les conditions et les effets de la disparition et de l'absence sont régis par la dernière loi nationale du disparu ou de l'absent.

Chapitre III

Droits de la famille

Art. 45. - Les conditions de fond du mariage sont régies, séparément, par la loi nationale de chacun des deux époux.

Art. 46. - Les conditions de forme du mariage sont soumises, soit à la loi nationale commune, soit à la loi du lieu de célébration du mariage.

Lorsque l'un des époux est ressortissant d'un pays qui autorise la polygamie, l'officier d'état civil ou les notaires ne peuvent conclure le mariage qu'au vu d'un certificat officiel attestant que ledit époux est libre de tout autre lien conjugal.

Art. 47. - Les obligations respectives des époux sont régies par leur loi nationale commune.

Si les deux époux n'ont pas la même nationalité, la loi applicable est celle de leur dernier domicile commun ou, à défaut, de celui-ci, la loi du for.

Art. 48. - Le régime matrimonial est soumis à la loi nationale commune des époux de même nationalité au moment de la célébration du mariage en cas de nationalités différentes, le régime matrimonial est régi par la loi de leur premier domicile commun s'il y en a, ou par la loi du lieu de la conclusion du contrat du mariage.

Art. 49. - Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi nationale commune des époux, en vigueur au moment où l'instance est introduite. A défaut de nationalité commune, la loi applicable est la loi du dernier domicile commun des époux s'il y en a, sinon, la loi du for.

Les mesures provisoires en cours d'instance sont régies par le droit tunisien.

Art. 50. - La garde est soumise, soit à la loi en vertu de laquelle le lien matrimonial a été dissous, soit à la nationale de l'enfant ou de son domicile.

Le juge appliquera la loi la plus favorable à l'enfant.

Art. 51. - L'obligation alimentaire est régie par la loi nationale du créancier ou celle de son domicile, ou bien par la loi nationale du débiteur ou celle de son domicile.

Le juge appliquera la loi la plus favorable au créancier.

Toutefois l'obligation alimentaire entre époux, est régie par la loi en vertu de laquelle le lien matrimonial a été dissous.

Art. 52. - Le juge appliquera la loi la plus favorable à l'établissement de la filiation de l'enfant, entre :

- la loi nationale du défendeur ou celle de son domicile,
- la loi nationale de l'enfant ou celle de son domicile.

La contestation de la filiation est soumise à la loi en vertu de laquelle celle-ci est établie.

Art. 53. - Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi de l'adoptant et à celle de l'adopté, chacun en ce qui le concerne.

Les effets de l'adoption sont soumis à la loi nationale de l'adoptant.

Si l'adoption est accordée à deux conjoints de nationalités différentes, ses effets sont régis par la loi de leur domicile commun.

La tutelle officieuse est soumise aux mêmes dispositions.

Chapitre IV Les successions

Art. 54. - La succession est soumise à la loi interne de l'Etat dont le de cujus a la nationalité au moment du décès ou à la loi de l'Etat de son dernier domicile ou à la loi de l'Etat dans lequel il a laissé de biens.

Lorsque la loi applicable à la succession n'attribue pas des biens situés en Tunisie à une successible personne physique, ces biens seront attribués à l'Etat tunisien.

Art. 55. - Le legs est soumis à la loi nationale du testateur au moment de son décès.

La forme du testament est soumise à la loi nationale du testateur ou à celle du lieu où il est établi.

Art. 56. - La donation est régie par la loi nationale du donateur au moment où elle est consentie.

Elle est soumise, quant à la forme, à la loi nationale du donateur ou à celle de l'Etat dans lequel l'acte de donation a été accompli.

Chapitre V Les biens

Art. 57. - Les biens sont qualifiés meubles ou immeubles selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

Art. 58. - La possession, la propriété et les autres droits réels sont régis par la loi de la situation du bien.

Art. 59. - Les biens meubles inscrits ou immatriculés sont soumis à la loi de l'Etat du lieu où ils sont immatriculés ou inscrits.

Art. 60. - Les droits réels portant sur des biens en transit sont régis par le droit de l'Etat où ils se trouvent.

Art. 61. - La publicité des actes de constitution, de conservation, de transfert et d'extinction des droits réels est régie par la loi de l'Etat où sont accomplies les formalités de publicité.

Chapitre VI Les obligations

Section I Les obligations volontaires

Art. 62. - Le contrat est régi par le droit désigné par les parties. A défaut par celles-ci de désigner la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat du domicile de la partie dont l'obligation est déterminante pour la qualification du contrat, ou celle du lieu de son établissement, lorsque le contrat est conclu dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

Art. 63. - A défaut de désignation par les parties de la loi applicable, les contrats relatifs à l'exploitation des immeubles sont régis, quant à leur forme et leur objet, par la loi du lieu de la situation de l'immeuble.

Art. 64. - Le droit applicable au contrat régit notamment :

- 1 - Son existence,
- 2 - Sa validité,
- 3 - Son interprétation,
- 4 - L'exécution des obligations qui en découlent,

5 - Les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations, y compris l'évaluation du dommage et les modes de réparation,

6 - Les divers modes d'extinction des obligations ainsi que leur prescription fondée sur l'expiration des délais,

7 - Les conséquences de la nullité du contrat.

Les modalités d'exécution, et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut d'exécution sont régies par le droit de l'Etat dans le quel elles sont effectivement prises.

Art. 65. - Le transfert de l'obligation contractuelle est régi par le droit désigné par les parties; ce choix n'est opposable au débiteur ou au créancier initial qu'avec son accord.

Si les parties ne désignent pas la loi applicable, le transfert de l'obligation contractuelle est régi par la loi applicable à l'obligation transférée.

Art. 66. - En cas d'extinction de la dette par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance elle même.

Art. 67. - Le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

Si le travailleur accomplit habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat de l'établissement de l'employeur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail a des liens plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la loi de celui-ci est applicable.

Art. 68. - Le contrat est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions déterminées par la loi applicable au contrat ou par celle du lieu de sa conclusion.

La forme d'un contrat conclu entre personnes qui se trouvent dans des Etats différents, est valable si elle satisfait aux conditions fixées par le droit de l'un des ces Etats.

Art. 69. - A défaut par les parties de désigner un droit différent, les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat du lieu de résidence habituelle de celui qui transfère ou concède le droit de propriété intellectuelle.

Les contrats passés entre un employeur et un travailleur, et relatifs aux droits de propriété intellectuelle, que le travailleur a réalisée dans le cadre de l'accomplissement de son travail, sont régis par le droit applicable au contrat de travail.

Section II Les obligations légales

Art. 70. - La responsabilité extra-contractuelle est soumise à la loi de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le fait dommageable.

Toutefois, si le dommage s'est produit dans un autre Etat, le droit de cet Etat est applicable à la demande de la victime.

Lorsque l'auteur du fait dommageable et la victime ont leur résidence habituelle dans le même Etat, la loi de cet Etat est applicable.

Art. 71. - Les parties peuvent, après survenance du fait dommageable, convenir de l'application de la loi du for, tant que l'affaire est pendante en première instance.

Art. 72. - La responsabilité du fait d'un produit est, au choix de la victime, régie par le droit de :

- 1 - L'Etat dans lequel le fabricant a son établissement, ou bien son domicile,
- 2 - L'Etat dans lequel le produit a été acquis, à moins que le fabricant ne prouve que le produit a été mis sur le marché sans son accord,
- 3 - L'Etat où s'est produit le fait dommageable,
- 4 - L'Etat où la victime a sa résidence habituelle.

Art. 73. - La responsabilité résultant d'un accident de la circulation routière est soumise à la loi du lieu de l'accident.

La victime peut se prévaloir de la loi du lieu du dommage.

Toutefois, lorsque toutes les parties sont résidentes dans le pays qui est en même temps celui où sont immatriculés le ou les véhicules en rapport avec l'accident, la loi de ce pays est applicable.

Art. 74. - La victime peut agir directement contre l'assureur du responsable si le droit applicable au fait dommageable, ou le droit applicable au contrat d'assurance, le permet.

Art. 75. - Le droit applicable au fait dommageable détermine notamment la capacité relative à la responsabilité civile, les conditions et l'étendue de ladite responsabilité, ainsi que la personne responsable.

Les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu où s'est produit le fait dommageable sont prises en considération.

Art. 76. - La gestion d'affaire, l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu sont soumis à la loi de l'Etat où s'est produit le fait générateur.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ATTRIBUTION DE L'ORDRE DU 7 NOVEMBRE

Par décret n° 98-2313 du 7 novembre 1998.

L'ordre du 7 novembre est attribué à :

Grand cordon :

MM :

Mohamed Jegham

Mohamed El Jeri

Mohamed Ghannouchi

Sadok Rabeh.

Grand officier :

MM :

Foued Mebazaâ

Mustapha Bouaziz

Moncer Rouissi

Dali Jazi

Abdelwaheb Abdallah.

Commandeur :

MM :

Saïd Ben Mustapha

Mohamed Ali Ganzoui

Mme. Emna Aouij.

Chevalier :

Mme. Samira Belhaj.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2364 du 24 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Chatti, contrôleur des services publics, est nommé contrôleur en chef des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 98-2365 du 24 novembre 1998.

Monsieur Ali Mokdad Chebl, contrôleur des services publics, est nommé contrôleur en chef des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 98-2366 du 24 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Njib Maâtoug, contrôleur des services publics, est nommé contrôleur en chef des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 98-2367 du 24 novembre 1998.

Madame Njia Gharbi, contrôleur des services publics, est nommée contrôleur en chef des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 98-2368 du 24 novembre 1998.

Madame Lamia Ben Jemiaâ épouse Ktari, contrôleur des services publics, est nommée contrôleur en chef des services publics au Premier ministère.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 98-2314 du 23 novembre 1998.

Monsieur Férid Tebourbi, chargé de mission, est nommé directeur du bureau des relations avec le citoyen au ministère de la défense nationale.

L'intéressé bénéficie des avantages et indemnités d'un directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2322 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Mrabet, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Moknine.

Par décret n° 98-2315 du 19 novembre 1998.

Monsieur Abdelwaheb Omri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Sidi Bouzid avec rang et prérogatives de sous directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-2316 du 19 novembre 1998.

Monsieur Naceur Sakiss, ingénieur de travaux, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de sous directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-2317 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Taher Nasri, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Sidi Bouzid avec rang et prérogatives de sous directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-2320 du 19 novembre 1998.

Madame Elhem Idoudi épouse El Moadhen, administrateur, est chargée des fonctions de chef de cellule de contrôle de gestion au gouvernorat de Siliana avec rang et prérogatives de sous directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-2318 du 19 novembre 1998.

Monsieur Sarsam Lakdhar, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études et des statistiques et du suivi à la division des comités des quartiers au gouvernorat de Kebili avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-2319 du 19 novembre 1998.

Madame Naouel Essafi épouse Fakhfakh, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision de l'action et de la

solidarité à la division des affaires sociales au gouvernorat de Sfax avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 98-2321 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mondher Guezara, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des impôts et du recouvrement à la sous-direction des agents et des finances à la direction des affaires administratives générales à la commune d'Hammam-Lif.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 19 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Kamel Salhi, est déchargé de ses fonctions de délégué de Bab Souika, gouvernorat de Tunis à compter du 22 octobre 1998.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-2323 du 23 novembre 1998 accordant à la société "Futur Glass" les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 53,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-29 du 12 janvier 1998,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 6 août 1998,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont accordés à la société "Futur Glass" les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements et ce, suite à la reprise de la

société de transformation de verre implantée à El Ouardia. Ces avantages consistent en ce qui suit :

- déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, sous réserve du minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

- déduction des bénéfices réinvestis au sein de la société dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés, sous réserve du minimum d'impôt prévu par l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 susvisée,

- application de l'amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de production dont la durée de vie dépasse 7 ans à l'exception du matériel et du mobilier de bureau,

- exonération des droits de douane, suspension des taxes d'effet équivalent et du droit de consommation et réduction de la TVA aux taux de 10% à l'importation des équipements figurant à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 susvisé, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-735 du 30 mars 1998,

- réduction de la TVA au taux de 10% à l'acquisition locale des équipements figurant à la liste n° II annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé.

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2324 du 23 novembre 1998 accordant à la société "Nouvelle Sotim" les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 53,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2,

3 et 27 du code d'incitation aux investissements tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-29 du 12 janvier 1998,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 17 septembre 1998,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont accordés à la société "Nouvelle Sotim" les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements et ce, suite à la reprise de la société de fabrication de mousse et de matelas implantée à Sfax. Ces avantages consistent en ce qui suit :

- déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés, sous réserve du minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

- déduction des bénéfices réinvestis au sein de la société dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés, sous réserve du minimum d'impôt prévu par l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 susvisée,

- application de l'amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de production dont la durée de vie dépasse 7 ans à l'exception du matériel et du mobilier de bureau,

- exonération des droits de douane, suspension des taxes d'effet équivalent et du droit de consommation et réduction de la TVA aux taux de 10% à l'importation des équipements figurant à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 susvisé, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-735 du 30 mars 1998,

- réduction de la TVA au taux de 10% à l'acquisition locale des équipements figurant à la liste n° II annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 susvisé.

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2325 du 23 novembre 1998.

Monsieur Ezzeddine Cherif, est nommé contrôleur général des finances au ministère des finances.

Par décret n° 98-2326 du 19 novembre 1998.

Monsieur Masmoudi Atef, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de l'évaluation de l'aide au développement économique à la direction générale des dépenses de capital.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 98-2327 du 23 novembre 1998 fixant les clauses du contrat type de location de véhicules de transport routier de marchandises.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises et notamment ses articles 22 et 23,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'annexe du présent décret fixe les clauses du contrat type de location de véhicules de transport routier de marchandises.

Art. 2. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe

Les clauses du contrat type de location de véhicules de transport routier de marchandises

Clause première : Domaine d'application :

L'établissement de location de véhicule s'engage à mettre à la disposition exclusive du locataire un véhicule avec ou sans conducteur et à fournir les moyens et les services nécessaires à son utilisation.

Cette mise à disposition est consentie en conformité avec les dispositions de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 relative à l'organisation de l'activité de transport routier de marchandises, notamment de ses articles 22 et 23 et ainsi que les textes pris pour son application.

Le locataire utilise le véhicule ainsi mis à sa disposition pour effectuer :

- soit des transports de marchandises pour son propre compte,
- soit des transports de marchandises pour le compte d'autrui.

Les présentes clauses s'appliquent de plein droit à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur la matière mentionnées à l'article 22 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997.

Clause 2 : Mise à disposition du véhicule et du conducteur :

A défaut d'un autre lieu désigné par les parties, la mise à disposition initiale du véhicule au locataire s'effectue au garage de l'établissement de location.

Le véhicule doit être en bon ordre de marche, de présentation, d'entretien et de propreté, conforme à la demande du locataire et muni de différents équipements et des documents prescrits par les différentes réglementations en vigueur.

Le conducteur mis à la disposition du locataire par l'établissement de location doit répondre aux conditions ordinaires d'expérience, de prudence et de tempérance. Il doit posséder les aptitudes professionnelles normalement exigibles eu égard à la conduite du véhicule, à la mise en œuvre technique de ses équipements et, en tant que de besoin, à la nature des produits transportés.

Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des usines, dépôts ou chantiers du locataire et des fournisseurs ou clients de celui-ci.

Les parties établissent et signent un document constatant la mise à disposition du véhicule dans les conditions prévues ci-dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l'accord de l'établissement de location pour que le conducteur participe à tout ou partie des opérations de transport telles que définies à la clause 6 ci-dessous.

Clause 3 : Panne ou indisponibilité du véhicule :

En cas de panne ou d'indisponibilité du véhicule pour quelque cause que ce soit, l'établissement de location avise le locataire et prend les mesures nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit à la remise en service du véhicule, soit à son remplacement par un véhicule de caractéristiques comparables.

Clause 4 : Restitution du véhicule, dommages au véhicule :

Le locataire est tenu de restituer le véhicule à l'endroit où il a été mis à sa disposition et dans l'état où il l'a reçu sauf usure

normale. Il ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée.

Clause 5 : Opérations de conduite :

Si la location du véhicule est avec conducteur l'établissement de location assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.

Sont des opérations de conduite :

- la conduite proprement dite du véhicule,
- sa protection contre le vol,
- la préparation technique du véhicule,
- la mise en œuvre et la surveillance et ses éventuels équipements spéciaux. Le conducteur ne doit cependant pas procéder à la mise en œuvre de ces équipements sans l'autorisation préalable du locataire ou d'un tiers désigné par lui,
- la vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.

Le conducteur salarié est le préposé de l'établissement de location pour l'exécution des opérations de conduite.

Clause 6 : Opérations de transport :

Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.

Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au sens de l'article 5 ci-dessus, sont des opérations de transport.

La maîtrise des opérations de transport implique notamment que le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :

- en détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule,
- fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises,
- assure ou fait assurer le chargement, l'arrimage et le déchargement,
- est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué.

Si le véhicule est loué avec conducteur et ce dernier participe à des opérations de transport dans les conditions prévues à la clause 2 ci-dessus, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.

Clause 7 : Dommages aux marchandises transportées :

L'établissement de location ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas garant.

Il ne répond pas des dommages et pertes qu'elles peuvent subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite si le véhicule est loué avec conducteur.

Clause 8 : Dommages au matériel roulant appartenant au locataire :

L'établissement de location ne répond pas des dommages que pourrait subir une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué, sauf si le locataire établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite si le véhicule est loué avec conducteur.

Clause 9 : Dommages aux tiers :

Si la location du véhicule est avec conducteur l'établissement de location conserve la garde du véhicule au sens de l'article 96 du code des obligations et des contrats. Il répond des dommages de toute nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu'au personnel ou aux biens du locataire.

Il répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d'une faute de conduite si le véhicule est loué avec conducteur.

L'établissement de location s'engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.

Clause 10 : Respect des prescriptions du code de la route :

L'établissement de location répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du personnel de conduite si le véhicule est loué avec conducteur ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultent des instructions données par ce dernier ou ses préposés.

Clause 11 : Rémunération :

Le prix de location comprend une rémunération distinguant la mise à disposition du véhicule, la mise à disposition du personnel de conduite si le véhicule est loué avec conducteur et le kilométrage effectué. Il doit assurer, pour chacun de ces trois éléments, la couverture des coûts réels du service rendu par l'établissement de location.

La rémunération de l'établissement de location n'est pas établie sur la base des quantités de marchandises transportées ou du nombre de voyages effectués par le locataire.

En cas d'interruption du service imputable à l'établissement de location ou à la force majeure, le prix de location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.

Lorsque l'exécution du programme de transport ou une modification de ce programme entraîne la nécessité de recourir à des moyens supplémentaires, ceux-ci sont facturés en sus.

Clause 12 : Règlement :

La location donne lieu à facturation établie par l'établissement de location.

Le prix de la location est payable à la réception de la facture.

Aucune compensation n'est opérée entre le prix de location et une créance du locataire sur l'établissement de location, quelle qu'en soit la nature.

Décret n° 98-2328 du 23 novembre 1998 fixant les clauses du contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation de l'activité du transport routier de marchandises et notamment ses articles 14 et 15,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'annexe du présent décret fixe les clauses du contrat type de transport de marchandises pour le compte d'autrui.

Art. 2. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Les clauses du contrat type de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui

Clause première : Objet et domaine d'application des clauses :

Les présentes clauses ont pour objet de régler les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier quelle que soit la technique de transport utilisée, elles s'appliquent au transport intérieur de marchandises effectué par un transporteur routier, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 relative à l'organisation de l'activité de transport routier de marchandises ainsi que des textes pris pour son application.

Elles s'appliquent de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 14 de la loi sus-indiquée.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Clause 2 : Définitions :

1. Envoi : L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel ou commercial ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.

2. Donneur d'ordre : On entend par donneur d'ordre la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

3. Colis : Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

4. Jours non ouvrable : On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

5. La distance - Itinéraire : LA distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

6. Rendez-vous : On entend par jours rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

Clause 3 : Titre de transport :

1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise, les indications suivantes :

- noms et adresses de l'expéditeur et du destinataires,
- lieux, dates et éventuellement heures de chargement et de déchargement,
- nature de la marchandise, poids brut de l'envoi et nombre de colis,
- s'il y a lieu, volume et dimensions de la marchandise,
- nombre de palettes et autres supports de charge,
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport : délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.

2. Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport.

3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un titre de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande.

Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de

l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

Clause 4 : Modification du contrat de transport :

Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits, toute fois il ne peut pas exercer ce droit s'il s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter.

Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

Clause 5 : Matériel de transport :

Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des marchandises et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.

Clause 6 : Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises :

1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée ou marquée ou contremarquée de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

2. Un étiquetage doit, en outre, être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification sans équivoque du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.

3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

4. Les supports de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge.

Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

Clause 7 : Chargement, bâchage, arrimage, déchargement, exécution matérielle et responsabilité :

1. Le chargement, la calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution.

Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.

Le transporteur vérifie que le chargement, la calage ou l'arrimage ne compromettent pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise.

En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le titre de transport. Si Celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit sur le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.

La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement ou de déchargement incombe à celui qui effectue ces opérations. le transporteur met en œuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.

2. Bâchage et débâchage : Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

3. Livraison : La livraison est effectuée à la personne désignée comme destinataire sur le titre de transport ou à son mandataire dûment accrédité, la signature de cette personne sur le titre de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du cachet de l'établissement.

Clause 8 : Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement :

Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des usines, dépôts ou chantiers du donneur d'ordre et des fournisseurs ou clients de celui-ci, qui lui sont communiquées.

Clause 9 : Délais de chargement et de déchargement :

Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule commencent au moment de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire.

Ils sont de :

- deux heures en cas de mise à disposition fixée à une heure déterminée et respectée,
- trois heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée,
- quatre heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une journée ouvrable et respectée,
- cinq heures dans tous les autres cas.

L'immobilisation du véhicule prend fin :

- au chargement : après la fin du chargement et la remise des documents,
- au déchargement : après la fin du déchargement de la marchandise et emargement du document de transport par le destinataire.

En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.

Clause 10 : Opérations de pesage :

Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.

Clause 11 : Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi :

Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de forcemajeure :

- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible,

- de la remise partielle de l'envoi, dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.

Clause 12 : Défaillance du transporteur au chargement :

En cas de rendez-vous, tel que défini à l'article 2 ci-dessus :

- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures,

- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal ou supérieur à deux heures annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.

En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable après le moment convenu pour la mise à disposition du véhicule si le retard risque d'entraîner un préjudice grave.

Clause 13 : Délai de transport :

Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres.

Ce délai court à partir de 0 heures du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s'ajoute, par ailleurs, le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre.

Lorsque le délai de transport total expire entre 18 heures et 8 heures, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement ou au plus tard 8 heures le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

Clause 14 : Empêchement au transport :

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.

Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleurs dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.

Clause 15 : Empêchement à la livraison :

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au

destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt quatre heures suivant sa constatation.

La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou à défaut à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies facturé séparément, conformément aux dispositions de la clause 16 ci-après.

Clause 16 : Rémunération du transporteur - prix du transport et des prestations annexes :

Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids et du volume de la marchandise, de la nature de celle-ci, de la distance du transport et du type de véhicule utilisé.

Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.

Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

- les opérations d'encaissement,
- les frais d'immobilisation du véhicule,
- les frais de chargement ou de déchargement,
- les déboursés,
- la livraison contre remboursement,
- le magasinage,
- la nouvelle présentation à domicile,
- la déclaration de valeur,
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison,
- le nettoyage, le levage ou la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches,
- les opérations de pesage demandées en application de l'article 10 par le donneur d'ordre.

Clause 17 : Modalités de paiement :

Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement.

Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

Clause 18 : Remboursement :

Le remboursement est la somme mise à la charge de la marchandise par l'expéditeur.

La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer la marchandise qu'en échange du paiement de la somme correspondante et à adresser cette somme dans un délai de huit jours ouvrables au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier.

Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

Le transporteur encaisse le remboursement soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

La stipulation d'un remboursement ne modifie pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à la clause 19 ci-après.

Clause 19 : Indemnisation pour pertes et avaries déclaration de valeur :

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder 20 dinars par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa ci-dessus.

Clause 20 : Indemnisation pour retard à la livraison :

En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.

Clause 21 : Réglementations particulières :

En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation du transport des matières dangereuses, réglementations sanitaires, etc..., chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations de ces réglementations qui lui incombent. En Particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2329 du 19 novembre 1998.

Monsieur Rachid Kanzari, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de chef de service de physique de l'atmosphère à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 98-2330 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mohsen Ghardaddou, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de documentation, renseignements et publications à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 98-2331 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mahfoudh Belhedi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des moyens généraux à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 98-2332 du 19 novembre 1998.

Monsieur Fayçal El Euch, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de subdivision régionale météorologique de Sfax à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 98-2333 du 23 novembre 1998 portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Gafsa (délégations de Gafsa Sud, El Guetar et Gafsa Nord).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été modifié et complété par les décrets n° 91-1006 du 21 juin 1991 et n° 94-1107 du 14 mai 1994,

Vu le décret n° 96-1493 du 2 septembre 1996 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 96-2041 du 23 octobre 1996 relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Gafsa,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa en date des 14 mai et 13 octobre 1998,

Décrète :

Article premier : Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Gafsa (délégations de Gafsa Sud, El Guetar et Gafsa Nord) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D.
1	Sans nom	Secteur Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	91	12711
2	Sans nom	Secteur Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	16	12152
3	Sans nom	Secteur d'El Assala Délégation de Gafsa Sud	1348	11926
4	Sans nom	Secteur d'El Guetar Ouest Délégation d'El Guetar	1401	11953
5	Henchir Kef Derby	Secteur de Kef Derby Délégation de Gafsa Sud	40557	12722
6	Sans nom	Secteur Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	18	12723
7	Sans nom	Secteur Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	20	12725
8	Sans nom	Secteur Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	17	12726
9	Sans nom	Secteur Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	16	12727
10	Sans nom	Secteur d'Ennadhour Délégation de Gafsa Sud	3998	12193
11	Ahrach Ben Younes II	Secteur de Zarrouk Délégation de Gafsa Sud	246583	14159

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D.
12	Ahrach Ben Younes IV	Secteur de la Cité des Jeunes Délégation de Gafsa Sud	60569	12236
13	Ahrach Ben Younes V	Secteur de la Cité des Jeunes Délégation de Gafsa Sud	66581	12235
14	Ahrach Ben Younes VI	Secteur de la Cité des Jeunes Délégation de Gafsa Sud	76067	12441
15	Bir El Djemâa	Secteur d'El Metkides Délégation de Gafsa Nord	51628	12620
16	Sans nom	Secteur Gafsa Ville Délégation de Gafsa Sud	729	12732

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2334 du 23 novembre 1998 portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations de Chebba, Sidi Alouane, Mahdia, Ksour Essef et Boumerdes).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991 relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia en date du 26 octobre 1998,

Décète :

Article premier : Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia (délégations Chebba, Sidi Alouane, Mahdia, Ksour Essef et Boumerdes) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D.
1	Sans nom	Secteur de Chebba Nord Délégation de Chebba	5512	9345
2	Sans nom	Secteur d'Oued Beja Nord Délégation de Sidi Alouane	85913	6898
3	Jardins de Hiboun	Secteur de Hiboun Délégation de Mahdia	1055	7852
4	Sans nom	Secteur de Salakta Délégation de Ksour Essaf	2529	10404
5	Sans nom	Secteur de Sidi Alouane Délégation de Sidi Alouane	1847	10756
6	Sans nom	Secteur d'El Ksar Délégation de Ksour Essef	327	10098
7	Sans nom	Secteur de Chebba Nord Délégation de Chebba	914	10094

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D.
8	Sans nom	Secteur d'Ezzahra Délégation de Mahdia	6125	10407
9	Sans nom	Secteur d'El Ketanine délégation de Ksour Essef	159	10408
10	Sans nom	Secteur de Sidi Alouane Délégation de Sidi Alouane	1648	10841
11	Sans nom	Secteur d'El Bradaâ Nord Délégation de Ksour Essef	2237	10842
12	Sans nom	Secteur de Chouariya Délégation de Boumerdes	4346	10757

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2335 du 23 novembre 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations de Mahdia, Chebba, Sidi Alouane et Ksour Essef).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991 relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991 relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia en date des 5 mai et 15 juillet 1998,

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia (délégations de Mahdia, Chebba, Sidi Alouane et Ksour Essef) indiqués aux plans annexes au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D.
1	Sans nom	Secteur de Hiboun Délégation de Mahdia	220	5637
2	Sans nom	Secteur d'Ezgana Délégation de Mahdia	2905	5632
3	Sans nom	Secteur d'Errmal Délégation de Mahdia	318	5636
4	Sans nom	Secteur de Chebba Sud Délégation de Chebba	125	5643
5	Sans nom	Secteur de Zelba Est Délégation de Sidi Alouane	1064	8506
6	Sans nom	Secteur de Zelba Est Délégation de Sidi Alouane	1574	5933

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D.
7	Sans nom	Secteur d'Ezzahra Délégation de Mahdia	21455	7786
8	Sans nom	Secteur d'Ezzahra Délégation de Mahdia	2548	7786
9	Sans nom	Secteur de Ketanine Délégation de Ksour Essef	20	9780
10	Sans nom	Secteur de Chebba Nord Délégation de Chebba	162	10095
11	Sans nom	Secteur de Chebba Sud Délégation de Chebba	150	10096

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2336 du 23 novembre 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Bouzenna délégation de Nefza, gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Bkibika.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture, et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre nue à vocation agricole, non immatriculées, sises à Bouzenna délégation de Nefza, gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Bkibika, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	1	0h31a45ca	Héritiers de Omar Ben Ali Ben Hcine ou Houcine
2	2	0h31a30ca	Héritiers de Boumnijel Ben Ali Ben Imhimed
3	3	0h07a07ca	Héritiers de Mohamed Ben Amor Ben Imhimed
4	5	0h26a86ca	Héritiers de Bel Aid Ben Ali Ben Imhimed
5	4 12	0h38a19ca 0h58a36ca	Héritiers de Ahmed Ben Mohamed Ben El Kilani " " " "
6	13	0h13a72ca	Mohamed Ben Hamda Ben Ali Ben Rahim ou Rhayem
7	7	0h67a69ca	Omar Ben Ali Ben Houcine ou Hcine
8	16	1h07a59ca	Ayachi Ben El Adel Ben Houcine ou Hcine
9	23 24 6 9	0h81a17ca 0h23a93ca 0h57a13ca 0h20a23ca	Héritiers de Hacen Ben Ahmed " " " " " " " " "
10	8 10 25 26 27 11	0h40a65ca 0h30a97ca 0h84a70ca 0h11a10ca 0h07a30ca 0h19a07ca	Héritiers de Mohamed Ben El Kilani

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
11	14	0h05a60ca	Héritiers de Amara Ben Ali Ben Kouraïchi ou Guerichi
12	15	1h42a35ca	Héritiers de Mabrouk Ben Amara
13	17	0h84a29ca	Héritiers de Mohamed Ben Nasr
14	18	1h27a61ca	Héritiers de Mohamed Ben Amor Ben Smida Héritiers de Khemais Ben Rhim ou Rhayem Ben Amor Ben Smida Héritiers de Mohamed Ben Rhim ou Rhayem Ben Amor Ben Smida Héritiers de Ali Ben Amor Ben Smida Héritiers de Hcine Ben Amor Ben Smida
15	21	1h07a43ca	Héritiers de Othmen ou Hethmen Ben Amor
16	28	0h04a05ca	Héritiers de Messaoud Ben Nasr
17	29 30 22	0h11a25ca 2h08a00ca 0h21a84ca	Héritiers de Hédi Ben Ali Ben Mohamed Koraïchi ou Guerichi
18	19 20	0h31a99ca 0h24a20ca	Héritiers de Ali Ben Mohamed Koraïchi ou Guerichi

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art.4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2337 du 23 novembre 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à la délégation de la Cité Ettahrir, gouvernorat de Tunis et nécessaires à l'aménagement de la route régionale n° 31 reliant la route nationale n° 7 et la route nationale n° 8.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décrète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier et pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terre construites sises à la délégation de Cité Ettahrir, gouvernorat de Tunis, nécessaires à l'aménagement de la route régionale n° 31 reliant la route nationale n° 7 et la route nationale n° 8, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et inscrites au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	2 A 2 B 2 C 2 D 2 E	64137 Tunis	0h38a28ca	00a40ca 00a50ca 00a10ca 00a20ca 00a10ca	Ali Ben Mohamed Jbari Dridi
2	1 3	64139 Tunis	2h92a10ca	02a25ca 07a41ca	Arbi Sghaier Ben Borni Ben Hacen Ben Hmida propriétaire des parts indivises avec la Société Nationale immobilière de Tunisie

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles de terre.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2338 du 19 novembre 1998.

Monsieur Ali Hendaoui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des oeuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire Okba Ibn Nafaâ à Kairouan).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-2341 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Zoghلامي, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis.

Par décret n° 98-2339 du 19 novembre 1998.

Mademoiselle Naziha Baccar, professeur de la jeunesse et des sports, est chargée des fonctions de directeur d'internat à l'institut supérieur de formation des maîtres de Korba.

En application des dispositions de l'article 22 (nouveau) du décret n° 95-1321 du 24 juillet 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 98-2340 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mounir Maâli, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des inscriptions à la sous-direction des concours de recrutement des personnels d'enseignement et de recherche à la direction des examens et concours universitaires au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 98-2342 du 19 novembre 1998.

Monsieur Lamjed Messoussi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'université des lettres, des arts et des sciences humaines de Tunis.

Par décret n° 98-2343 du 19 novembre 1998.

Monsieur Houssine Ben Fekih Hassen, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2344 du 18 novembre 1998.

Monsieur Khalil Attia, est nommé en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 98-2345 du 18 novembre 1998.

Monsieur Khalil Attia, cadre à l'office national d'assainissement, est chargé des fonctions de directeur général de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

INDEMNITE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Par décret n° 98-2346 du 23 novembre 1998.

Monsieur Belgacem Benkhoud, inspecteur en chef des PTT, chargé des fonctions de directeur des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement au ministère des communications, bénéficie de l'indemnité de gestion administrative et financière.

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2347 du 19 novembre 1998.

Madame Yamina Mathlouthi épouse Daly, maître assistant, est chargée des fonctions de directeur du centre des études et des recherches postales à l'école supérieure des communications de Tunis.

Par décret n° 98-2348 du 19 novembre 1998.

Monsieur M'hamed Chemmem, maître assistant, est chargé des fonctions de directeur adjoint, directeur des études et des stages à l'institut supérieur des études technologiques en communication de Tunis.

Par décret n° 98-2349 du 19 novembre 1998.

Monsieur Sami Tabbane, maître assistant, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages à l'école supérieure des communications de Tunis.

Par décret n° 98-2350 du 19 novembre 1998.

Monsieur Faïçal Bayouli, conseiller des PTT, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au bureau de la coopération internationale, des relations extérieures et du partenariat au ministère des communications.

Par décret n° 98-2351 du 19 novembre 1998.

Madame Nejiba Haouala épouse Dridi, inspecteur central des PTT, est chargée des fonctions de chef de la division des moyens et de la logistique à l'école supérieure des communications de Tunis.

Par décret n° 98-2352 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Guedri, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires des élèves à l'école supérieure des communications de Tunis.

Par décret n° 98-2353 du 19 novembre 1998.

Monsieur Abderraouf Jguirim, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service hébergement et restauration à l'école supérieure des communications de Tunis.

Par décret n° 98-2354 du 19 novembre 1998.

Madame Dalel Abida épouse Ben Mammou, inspecteur des PTT, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'institut supérieur des études technologiques en communications de Tunis.

Par décret n° 98-2355 du 19 novembre 1998.

Monsieur Ali Chebbi, inspecteur central des PTT, est chargé des fonctions de chef de service de la formation et des stages à l'école supérieure des communications de Tunis.

Par décret n° 98-2356 du 19 novembre 1998.

Mademoiselle Rim Belhaj, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de la logistique et des moyens à l'institut supérieur des études technologiques en communications de Tunis.

Par décret n° 98-2357 du 19 novembre 1998.

Monsieur Kamel Hjaiej, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service programmation de l'utilisation des salles de classe, des laboratoires et des équipements de transmission, de commutation et de réseau à l'école supérieure des communications de Tunis.

Par décret n° 98-2358 du 19 novembre 1998.

Monsieur Mohamed Salah Kochtbane, inspecteur central des PTT, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à l'école supérieure des communications de Tunis.

Par décret n° 98-2359 du 19 novembre 1998.

Madame Sallouha Boutefaha épouse Riahi, inspecteur des PTT, est chargée des fonctions de chef de service des affaires des élèves à l'institut supérieur des études technologiques en communication de Tunis.

Par décret n° 98-2360 du 19 novembre 1998.

Monsieur Abdelaziz Megadmini, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service des affaires générales à la direction des moyens opérationnels et de la logistique de la poste au ministère des communications.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 98-2361 du 19 novembre 1998.

Madame Rabia Belfguira, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service du patrimoine et des arts au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Sfax.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-2362 du 23 novembre 1998, complétant le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 84-27 du 11 mai 1984 relative aux maladies animales réputées contagieuses et notamment son article 2,
Vu le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et

édicant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La nomenclature des maladies animales contagieuses prévue par le paragraphe 2 point B de l'article 1er du décret susvisé n° 84-1225 du 16 octobre 1984 fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies est complétée comme suit :

Les encéphalopathies Spongiformes transmissibles chez les ruminants.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 98-2363 du 19 novembre 1998.

Madame Rachida Abrougui, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'analyse des résultats à la sous-direction du contrôle de gestion au secrétariat général de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 24 novembre 1998, portant report d'un concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste principal.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 78-963 du 7 novembre 1978, fixant le statut des cadres communs des médecins vétérinaires et notamment son article 4,

Vu l'arrêté du 29 juillet 1998, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste principal,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour l'accès au grade de médecin vétérinaire spécialiste principal ouvert par l'arrêté susvisé du 29 juillet 1998 est reporté au 23 décembre 1998 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 2 décembre 1998.

Tunis, le 24 novembre 1998.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.